رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٢٤١٧ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٦/١٠/١٤٤٣هـ

الموضوعات

صحة - مزاولة مهن صحية - قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية - غرامة مالية - مخالفات ممارس صحي - الخروج عن مقتضيات وآداب المهنة - تقديم مقترح مثير للشك وتشويه السمعة - انتفاء إثارة الشك - انتفاء تشويه السمعة - الإخلال بمبدأ العدالة بين الخصوم - توجيه أحد الخصوم قبل إعلان القرار وبما يبين نتيجته.

مطالبة المدعي إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية المتضمن معاقبته بغرامة مالية؛ لخروجه عن مقتضيات وآداب المهنة الصحية - الثابت قيام المدعي بتقديم مقترح إلى رئيسة القسم تضمن وضع سجل التوقيع خارج مكتبها لئلا ينتج عن دخوله للتوقيع خلوة غير شرعية - استناد القرار محل الدعوى إلى أن عبارة (خلوة غير شرعية) غير مرغوبة، وأنها تثير الشك لدى الموظفين، وأنها من قبيل تشويه سمعة رئيسة القسم - عدم اعتبار ما تضمنه المقترح تشويهاً لسمعة رئيسة القسم أو مثيراً للشك - مخالفة اللجنة لمبدأ العدالة بين الخصوم بتوجيه رئيسة القسم في مطالبتها بالحق الخاص قبل إعلان قرارها وبما يبين نتيجته - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٣١) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٤هـ.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- بتقدم المدعي إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يتظلم فيها من قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية بمنطقة مكة المكرمة رقم (١٠٢) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٨هـ فيما انتهى إليه من تغريمه مبلغاً قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال لمخالفته المادة (٣١) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلغاء القرار. وقد قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت أن القرار قائم على أساس سليم من النظام لأنه تمت معاقبة المدعي لمخالفته المادة (٣١) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية لإخلاله بواجباته المنصوص عليها في نظام مزاولة المهن الصحية، ومخالفته لأصول مهنته. وبجلسة هذا اليوم قرر المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها.

الأسباب

تأسيساً على ما تقدم، وبما أن تصوير طلبات المدعي هي من توجيهه ابتداءً وأن الهيمنة على سلامة ذلك من تصريف جهة المحكمة؛ إذ عليها أن تنزل صحيح حكم النظام على واقعة المنازعة، وأن تتقصى طبيعة مراميها في ضوء النية الحقيقية التي قصدها المدعي ابتداءً، وبما أن غاية ما يهدف إليه المدعي هو الحكم بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية بمنطقة مكة المكرمة رقم (١٠٢) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٨هـ فيما انتهى إليه من تغريمه مبلغاً قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال؛ لذا فإن الاختصاص الولائي بنظر الدعوى والفصل فيها منعقد لمحاكم الاستئناف الإدارية وفقاً للأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠/م) وتاريخ ١٤١١/٢/١٥هـ، كما تختص هذه المحكمة مكانياً بنظرها والفصل فيها بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". ومن الناحية الشكلية، فبما أن المادة (٣٨) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٤هـ نصت على أنه: "فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها للهيئة الصحية الشرعية، تنظر المخالفات الناشئة

عن تطبيق هذا النظام لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين بالأنظمة، وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين، ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان، ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان"، وبما أن المدعي تبلغ بالقرار محل الطعن بتاريخ ١٤٤٣/٧/١٣هـ ثم تقدم بهذه الدعوى في تاريخ ١٤٤٣/٩/٤هـ؛ لذا فإن الدعوى تكون مقبولةً شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فإن القدر الثابت أن اللجنة قررت في مرئياتها أن الفني (المدعي) ذكر عبارة (خلوة غير شرعية) ببريد إلكتروني موثق، وسببت اللجنة لقرارها أنها جملة غير مرغوبة، وأنها قد تثير الشك والريبة لدى باقي الموظفين، وتؤدي إلى تشويه سمعة الطبيبة، ثم أردفت في أسبابها كحل لعدم وقوع ما ذكره من الخلوة غير الشرعية أنه كان يتوجب على الفني (المدعي) أن يضع حاجزاً يمنع إغلاق الباب، ثم استندت في تقريرها للعقوبة على مخالفة الفني (المدعي) للمادة (٣١) من نظام مزاولة المهن الصحية والتي نصت على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلاً للمساءلة التأديبية، إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف أصول مهنته، أو كان في تصرفه ما يعد خروجاً على مقتضيات مهنته أو آدابها". وبتأمل فحوى البريد الإلكتروني محل الشكوى الموجه من المدعي للطبيبة بصفتها رئيسة القسم، فلم يظهر منه أو من مضمونه ما أشارت إليه اللجنة في مرئياتها، فلم

يتبين منه أنه تضمن إساءة أو اتهاماً أو تشويهاً، وغاية ما ذكره -بصرف النظر عن عقلانية طلبه- أنه يطلب أن يكون سجل التوقيع خارج مكتب رئيسة القسم تفادياً لما رآه أنه عند دخوله للتوقيع ينغلق الباب تلقائياً فيحصل على حد زعمه خلوة غير شرعية، ومحكمة الاستئناف لا ترى في ذلك ما يشير إلى تشهير أو تشويه، فعبارة الخلوة غير الشرعية التي ذكرها في مراسلته الإلكترونية لا تنبئ عن مثل ما ذهبت إليه اللجنة في تسبيبها، لاسيما وأن اللجنة لم تقطع بثبوت ما ارتأته؛ وبالتالي فإن نص المادة (٣١) من النظام لا ينطبق بحال على ما كتبه المدعي في بريده، لاسيما وأنه تبين أن بين المدعي ورئيسة القسم سيلاً من شكاوى سابقة وقائمة بينهما، وكان على اللجنة أخذ ذلك في الاعتبار. هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد لاحظت محكمة الاستئناف أن اللجنة استبقت بطريق غير مباشر نتيجة قرارها قبل إعلانه حينما أجابت على استفسار الطبيبة عن مطالبتها بالحق الخاص، فذكرت لها اللجنة في الصفحة الرابعة من القرار أن بإمكانها التوجه لجهة الاختصاص خارج وزارة الصحة للمطالبة بالحق الخاص، وأنه يمكنها أخذ صورة من القرار بعد اعتماد معالي وزير الصحة للتوجه به لجهة الاختصاص للمطالبة بالحق الخاص، وغني عن البيان أنه لا يتصور عقلاً أن يصدر قرار اللجنة بعدم إدانة المدعي، ويكون مستنداً للمطالبة بالحق الخاص، إلا أن يكون منتهياً إلى الإدانة، وكان يتوجب على اللجنة الحيادية في طرحها تطبيقاً لمبدأ العدالة بين الخصوم؛ وبناء على ما تقدم بيانه فإن قرار اللجنة اختلت أركانه وتعين إلغاؤه.

لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية بمنطقة مكة المكرمة رقم (١٠٢) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٨هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.